广　西
河池市　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县高岭镇“11·4”一般道路交通事故调查报告

2019年11月4日14时37分许，国道210线3222Km+410m（高岭镇德康路口）路段发生一起死亡1人的道路交通事故路。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立高岭镇“11·4”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况：

1. 韦**，男，壮族，38岁，家住广西大化县大化镇*******，驾

驶证号：4527******，档案编号：4512******，准驾车型：C1，初次领证日期：1998年11月17日，交通方式：桂M61730号牌自卸低速货车，联系电话：150******。

2．陆**，男，39岁，瑶族，户籍所在地：广西都安瑶族自治县**********，居民身份证号：4527**********，交通方式：驾驶桂M76Q25号牌普通二轮摩托车，家属联系电话：152********。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1．桂M61730号牌自卸低速货车，车辆所有人：韦**，所有人住址：广西大化县大化镇********，车辆品牌型号：南骏牌NJP48****，车辆识别代号：L53P3**********，发动机号：E0236******，注册日期：2011年07月28日，初次登记日期：2011年07月28日，检验有效期止：2020年07月31日，保险终止日期：2020年08月22日。

2．桂M76Q25号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：陆**，所有人住址：广西都安瑶族自治县********，车辆品牌型号：铃木牌HJ12****，车辆识别代号：LC6PCJ********，发动机号：FJ06****，注册日期：2017年01月10日，初次登记日期：2017年01月10日，检验有效期止：2019年01月31日，保险终止日期：2018年01月05日。

（三）事故道路基本情况

现场位于国道210线3222Km+410m路段（都安县高岭镇德康路口），道路呈南北走向，南向道路往都安县城，北向道路往高岭，水

泥混凝土路面，双向两车道，南往北机动车道宽：430cm，路肩宽：220cm；北往南机动车道宽：440cm，路肩宽：220cm；道路西侧有一支路通往德旺屯，路口宽：1230cm；道路东侧有一支路通往邦已屯，路口宽：1230cm道路平直，路口设有人行横道，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年11月4日14时37分许，韦**驾驶桂M61730号牌自卸低速货车由都安县城驶往高岭方向，车辆行驶至国道210线3222Km+410m路段实施左转弯驶往德旺屯路口时与由高岭往都安方向的陆**驾驶的桂M76Q25号牌普通二轮摩托车发生碰撞，造成陆华皮当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年11月04日14时42分，都安县公安局交通管理大队事故中队值班人员接到都安瑶族自治县公安局110指挥中心指令称：韦**电话报案称，在二级路德康路口，有一辆桂M76Q25摩托车与一辆桂M61730小货车相撞，事故中一人死亡，请派警处理。接到报案后，交管大队分管事故中队的副大队长韦锦规，值班民警黄**、黄**及协管员杨**、韦**赶赴现场进行勘察、调查取证等工作。

现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成陆**当场死亡，直接经济损失800元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**驾驶装载超过核定载质量的机动车上道路行驶，在行经有标志标线的路口路段在实施左转弯时未能按照标志标线行驶，未能让优先通行的车辆先行，其违法过错行为是事故发生的一个原因；陆**未取得机动车驾驶证驾驶逾期未年审的机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，在行经有标志标线的路口路段时未能按照操作规范安全驾驶，其违法过错行为是事故发生的另一个原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条 “机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。”、第四十八条第一款 “机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第一项 “机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（一）有交

通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行；”之规定，陆**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第十三条第一款“对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。”和第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，两者的违法过错行为对事故发生的作用相当，据据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，韦**、陆**承担事故的同等责任。

陆**在事故中死亡，无法追究其责任，对韦**在事故中发生的违法行为进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）**强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，**确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员

的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

（四）加强源头管理，严厉打击“三超”违法行为。

都安瑶族自治县高岭镇

“11·4”道路交通事故调查小组

2019年12月31日